

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6277/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย สาม ยอด คำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

แม้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้วัตถุระเบิด เอเอ็ม-เอฟโอหนัก 600 กรัมและวัตถุระเบิดจำพวกดินดำ 3 ถุงหนัก 500 กรัมทำการระเบิดหินที่บริเวณหน้าผา ของป่า หลังหมู่บ้านแต่เป็นการกระทำเพื่อนำหินที่ได้จากการระเบิดไปถมถนนส่วนที่แฉะและ เป็นหลุมเป็นบ่อ อันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจำเลยทั้งสามไม่เคยต้อง โทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยทั้งสามกลับตนเป็นพลเมืองดี ศาลฎีกาเห็น สมควรให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสาม โดยลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งและคุม ความประพฤติของจำเลยทั้งสามไว้ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบ อนุญาตให้ได้จำพวกดินดำ หนักถุงละ 100 กรัม จำนวน 2 ถุง และ 300 กรัมจำนวน 1 ถุง รวม 3 ถุงอยู่ในสภาพใช้การได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลย ที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันมีวัตถุระเบิดเอเอ็ม-เอฟโอที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบ อนุญาตให้ได้ หนัก 600 กรัมจำนวน 1 ถุง อยู่ในสภาพใช้การได้ไว้ในครอบครองโดย ฝ่าฝืนกฎหมายและจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้วัตถุระเบิดดังกล่าวกับค้อนใหญ่ 2 เตะ

ค้อนเล็ก 2 เต้า แม่แรง 1 อัน ชะแลงใหญ่ 2 อันชะแลงเล็ก 2 อันบันไดไม้ไผ่ 1 อัน
นึ่งก็ 1 อัน และมีด 1 เล่ม เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทำการก่อสร้างทำลายหินที่บริเวณ
หน้าผา ของป่าหลังหมู่บ้านผาแตก หมู่ที่ 10ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงรายโดยทำการระเบิด ตอกสกัดหินดังกล่าวออกมาจากหน้าผาประมาณ 2
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 50,000 บาท โดยมีได้รับอนุญาต
และไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 54, 72 ตรี, 78 ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 38, 55, 74, 78 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 รับของกลางและให้จำเลยทั้งสาม คนงานผู้รับ
จ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยทั้งสามออกจากป่า

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 54, 72 ตรี(ที่ถูกมาตรา 72 ตรี วรรคหนึ่ง), 74 ทวิ พระราชบัญญัติ
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 38, 55, 74, 78 (ที่ถูกมาตรา 78 วรรคหนึ่ง) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
32, 33, 83, 91 ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานก่อสร้างทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำ
คุกคนละ 6 เดือนลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี ฐานมีวัตถุระเบิดซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบ
อนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองจำคุกคนละ 2 ปีรวมจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 มี
กำหนดคนละ 3 ปี 6 เดือนและจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 เดือน จำเลยทั้งสาม
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 9

เดือน และจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3 เดือน ริมของกลาง และให้จำเลยทั้งสาม คน
งาน ผู้รับจ้างผู้แทน และบริวารของจำเลยทั้งสามออกจากป่า

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสามฎีกาขอให้รอกการลงโทษจำคุกนั้น เห็นว่า
เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว แม้จำเลย
ทั้งสามร่วมกันใช้วัตถุระเบิดดังกล่าวทำการระเบิดหินที่บริเวณหน้าผา ของป่าหลัง
หมู่บ้านแต่เป็นการกระทำเพื่อนำหินที่ได้จากการระเบิดไปถมถนนส่วนที่แฉะและเป็น
หลุมเป็นบ่อ อันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อจำเลยทั้งสามไม่เคยต้อง
โทษจำคุกมาก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยทั้งสามกลับตนเป็นพลเมืองดี จึงเห็นสมควรให้
รอกการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสาม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษานั้น ไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังขึ้น แต่เพื่อให้จำเลยทั้งสามหลบจำ
จึงให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งและคุมความประพฤติของจำเลยทั้งสามไว้ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลยทั้งสามฐานก่อสร้างทำลายป่าโดยไม่ได้อ
รับอนุญาต คนละ 10,000 บาทและปรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานมีวัตถุระเบิดไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คนละ 10,000 บาท อีกสถานหนึ่งรวมเป็นจำคุก
จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีกำหนดคนละ 3 ปี 6 เดือนและปรับคนละ 20,000 บาท จำคุก
จำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท ลดโทษให้จำเลยทั้งสามกึ่งหนึ่ง
แล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีกำหนดคนละ 1 ปี 9 เดือนและปรับคนละ 10,000

บาท จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3 เดือนและปรับ 5,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุก
จำเลยทั้งสามไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยทั้งสามโดยให้
จำเลยทั้งสามไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดเชียงราย เดือน
ละ 1 ครั้ง มีกำหนด 1 ปีกับให้จำเลยทั้งสามกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยทั้งสามเห็นสมควรจำนวน12
ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(เหล็ก ไทรวิจิตร-ดุสิต เพชรปลูก-สภนธ์ กฤติยวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ